الثلث وهل بالقيمة او بالوزن خلافٌ وإن حُلِيَ بهما لم يجز بأحدهما الا ان تبعا الجوهر وجازت مبادلة القليل المعدود دون سبعة بأوزنَ منها بسُدُسٍ سُدُسٍ والأجودُ أنقصَ او أجودُ سكّةٍ ممتنعٌ والا جاز ومراطلةُ عينٍ بمثله بصنجة او كفّتَيْن ولو لم يُوزنا على الأرجح وان كان احدهما او بعضه أجودَ لا أدنى وأجودَ والأكثرُ على تاويل السكّة والصياغةِ كالجودة ومغشوش بمثله وبخالص والأظهرُ خلافه وبيعه لمن يكسّره او لا يغشّ به وكُره لمن لا يُؤمن وفُسِخ ممّن يغشّ الا ان يفوت فهل يملكه او يتصدّق بالجميع او بالزائد على من لا يغشّ اقوالٌ وقضاء قرض بمساوٍ وافضلَ صفةً وان حلّ الأجلُ بأقلّ صفةً وقدرًا لا ازيدَ عددًا او وزْنًا الا كرجحان ميزان او دار فضلٌ من الجانبيْن وثمنُ المبيع من العين كذلك وجاز بأكثر ودارُ الفضلُ بسكّة وصياغةٍ وجودةٍ وان بطلت فلوس فالمثلُ او عُدِمت فالقيمةُ وقتَ اجتماع الاستحقاق والعدم وتُصُدِّق بما غُشّ ولو كثر الا ان يكون اشتُرِي كذلك الا العالمَ ليبيعه كبلّ الخبز بالنشاء وسبكِ ذهبٍ جيّدٍ ورديٍّ ونفخِ اللحم ،

فصل علّةُ طعام الربا اقتياتٌ وادّخارٌ وهل لغلبة العيش تاويلان كحبّ وشعيرٍ وسُلْتٍ وهي جنسٌ وعَلَسٍ وأُرْزٍ ودُخْنٍ وذُرةٍ وهي اجناس وقطنيةٍ ومنها كِرْسِنّةٌ وهي اجناس وتمرٍ وزبيبٍ ولحمِ طيرٍ وهو جنسٌ ولو اختلفت مرقته كدوابّ الماء وذواتِ الأربع وان وحشيّا والجرادِ وفي ربويّته خلافٌ وفي جنسيّة المطبوخ من جنسيْن قولان والمرقُ والعظمُ والجلدُ كهو ويُستثنى قشرُ بيْض النعام وذي زيتٍ كفجلٍ والزيوتُ اصناف كالعسول لا الخلولِ والأنبذةِ والاخبازِ ولو بعضها قطنيّة الا الكعكَ بأبزار وبيْضٍ وسكّرٍ وعسلٍ ومطلقِ لبن